மாண்பமை மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் - தூத்துக்குடி

C.C.No. 24/2024

திரு.S.ஜெயராமன் - புகார்தாரர்

-எதிர்-

உரிமையாளர்,
ஆஞ்சநேயா பழமுதிர் நிலையம் - எதிர்தரப்பினர்

எதிர்தரப்பினரால் தாக்கல் செய்யப்படும் எதிருரை

1. புகார்தாரரின் புகார்மனுவானது சட்டப்படியும், நியாயப்படியும் நிலைக்கத்தக்கதல்ல. புகார்தாரர் புகார்மனுவில் கூறியுள்ள அனைத்து சங்கதிகளையும் தகுந்த சாட்சியம் மற்றும் சான்றாவணங்கள் மூலம் மாண்புமிகு இக்குறைதீர்ப்பு மன்றத்தின் முன்பு நிரூபிக்க கடமைப்பட்டவர் ஆவார்.

2. புகார்தாரரின் புகார்மனுவில் கூறியுள்ள சங்கதிகளை எதிர்தரப்பினரால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட சங்கதிகள் தவிர மற்ற அனைத்து சங்கதிகளையும் கடுமையாக ஆட்சேபனை செய்வதாக எதிர்தரப்பினர் சமர்பித்துக் கொள்கின்றார்.

3. புகார்தாரர் புகார்மனுவில் 04.04.2022 அன்று எதிர்தரப்பினர் பழமுதிர் நிலையத்தில் Bill.No.37ன் படி பொருட்கள் வாங்கப்பட்டதாகவும், அதில் "VVD Piriyam Gingelly Oil 100ML" என்ற பொருளை வாங்கியதாகவும் அதன் தயாரிப்பு தேதி 03/10/2021 என்றும், அதன் காலாவதி தேதி 6 months என்றும் ஆனால் அப்பொருள் 04.04.2022 Bill படி விற்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதன் அடிப்படையில் காலாவதியான பொருளை விற்பனை செய்ததன் காரணமாக அதை உபயோகப்படுத்த முடியாமல் மன உளைச்சல் ஏற்பட்டதாகவும், இதற்காக புகார்தாரர் நோட்டீஸ் அனுப்பியதாகவும் அதற்கு எதிர்தரப்பினர் அவதூறாக பல பொய்யான சங்கதிகளுடன் பதில் அனுப்பியதாகவும், மேலும் எதிர்தரப்பினர் மீது பல வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டு பணம் விரயம் செய்து வருகின்றார் என்றும் எனவே VVD Piriyam Gingelly Oil 100ML க்கு உண்டான தொகையான ரூ.29.60/- 12% சதவீத வட்டியுடன் திரும்ப

செலுத்தவேண்டுமென்றும் ரூ.10,000/- ஐ வழக்கு செலவிற்காகவும், ரூ.20,000/- சேவை குறைப்பாட்டிற்காக செலுத்த வேண்டியதாகவும் கூறி இம்மனுவினை தாக்கல் செய்துள்ளார். மேற்படி மனுவில் கண்டுள்ள அனைத்து சங்கதிகளும் உண்மைக்கு புறம்பானது ஆகும்.

4. எதிர்தரப்பினர் பணிந்து சமர்பிப்பது யாதெனில், புகார்தாரர் உண்மையில் ஓர் நுகர்வோர் அல்ல. எனவே இப்புகாரானது நிலைக்கதக்கதல்ல (குந்தகம் இல்லாமல்) மேலும் புகார்தாரர், இது போன்று அனைத்து கடைகளுக்கும் சென்று பொருட்களை வாங்குவது போல மூன்றாம் நபர்கள் மூலம் பில்கள் பெற்று அதன் மூலம் பணம் வசூல் செய்யும் யுக்தியை கையாண்டு பிழைப்பு நடத்தி வருகின்றார். அதே போன்று இதற்கு முன்பு பல நூறு வழக்குகளை பல நிறுவனங்கள்/கடைகள் மீது தாக்கல் செய்து நஷ்ட ஈடு கேட்பதை வழக்கமாக கொண்டு அதன் மூலம் வரும் ஆதாயத்தினை புகார்தாரர் தேடுகின்றார் எனவும் எதிர்தரப்பினர் தெரிவிக்கின்றார்.

5. எதிர்தரப்பினர் பணிந்து சமர்பிப்பது யாதெனில், உண்மையில் புகார்தாரர் ஒரு நுகர்வோராக இருப்பின் பொருட்களை வாங்குவதற்கு முன்போ அல்லது வாங்கியதற்கு பின்போ Expiry Date – யினை பார்த்த பிறகே அவர் கடையை விட்டு வெளியே சென்று இருக்க வேண்டும். ஆனால் புகார்தாரர் வேண்டுமென்றே மூன்றாம் நபர்கள் மூலம் பில்களை பெற்று அதன் பின் சில நாட்கள் கழித்து வேறு காலாவதியான பொருட்கள் கொண்டு அது எதிர்தரப்பினரால், விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக பொய்யாகப் புனைந்து அறிவிப்புகளை அனுப்பும் வழக்கத்தை கொண்டுள்ளவர் என்று தெரிவிக்கின்றார்.

6. எதிர்தரப்பினர் பணிந்து சமர்பிப்பது யாதெனில், மாண்பமை தமிழ்நாடு மாநில நுகர்வோர் குறைதீர் மன்றம், சென்னை புகார்தாரரால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பல்வேறு மேல்முறையீட்டு வழக்குகளில் புகார்தாரர் உண்மையான நுகர்வோர் இல்லை என்றும் அவரது இவ்வாறான புகார்கள் உண்மை தன்மை உடையது அல்ல என்றும் தெரிவித்துள்ளது. உண்மையான புகார்தாரர் நுகர்வோராக இருப்பின் ஏற்கனவே இதுபோன்று பல அறிவிப்புகள் அனுப்பி நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ள

நிலையில் எதிர்தரப்பினர் பழமுதிர் நிலையத்தில் பொருள்களை பார்த்து வாங்கி இருக்க வேண்டும். ஆனால் அவ்வாறு இல்லாமல் மீண்டும் மீண்டும் இவ்வாறு பொய் புகார்கள் தாக்கல் செய்து எதிர்தரப்பினரை தொல்லைக்கு உள்ளாக்குவது மற்றும் எதிர்தரப்பினர்களிடமிருந்து பணம் பறிக்கும் நோக்கில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக எதிர்தரப்பினர் தெரிவிக்கின்றார்.

7. மேலும் எதிர்மனுதாரர் பணிந்து சமர்ப்பிப்பது யாதெனில் புகார்தரரால் இவ்வழக்கின் எதிர்மனுதாரருக்கு எதிராக மாண்பமை கோயம்புத்தூர் மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தில் பல்வேறு வழக்குகள் (CC No.296/2022, CC No.58/2023, CC No.184/2023, CC No.185/2023, CC No.186/2023, CC No.214/2023) தாக்கல் செய்யப்பட்டு அவை அனைத்தும் மாண்பமை கோயம்புத்தூர் மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், மேற்படி புகார்தாரரால் பொருள் வாங்கியதாக கூறப்படும் இடம் கோவை மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் அதிகார வரம்புக்கு உட்பட்டதாக இருப்பினும் புகார்தாரர் தன் விலாசத்தை போலியாக காண்பித்து இந்த மாண்புமிகு மாவட்ட நுகர்வோர் குறைத்தீர் ஆணையம் தூத்துக்குடியில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருப்பது அவரது கெட்ட நோக்கத்தை வெளிப்படுத்துகின்றது.

8. எதிர்தரப்பினர் பணிந்து சமர்பிப்பது யாதெனில், The Sale of Goods Act சட்டப்படி ஒரு பொருளை வாங்குபோது அதை பார்த்து வாங்க வேண்டியது புகார்தாரரின் கடமை. அதாவது “Caveat Emptor” வாங்குபவனே விழித்திரு என்ற அடிப்படையில் புகார்தாரர் அப்பொருளை வாங்கும் முன் பார்த்து வாங்க வேண்டும். அதே போன்று வாங்கிய பொருட்களை கடையை விட்டு வெளியே செல்லும் முன் சரி பார்க்க வேண்டும்.

9. மேலும் புகார்தாரர் எதிர்தரப்பினர், கடையில் பொருட்கள் வாங்கியதாக கூறி, சில நாட்கள் அல்லது மாதங்கள் கழித்து அறிவிப்பு அனுப்புவது உண்மையில் புகார்தாரர் பொருட்களை வாங்கினாரா அல்லது அப்பொருட்களை எதிர்தரப்பினர் பழமுதிர் நிலையத்தில்தான் வாங்கப்பட்டதா என்கிற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. எனவே, எதிர்தரப்பினர் இதன் மூலம் பணிந்து சமர்பிப்பது யாதெனில் புகாரில் கூறப்பட்டுள்ள சங்கதிகள் அனைத்தும் பொய்யானவை. புகாரில் கூறப்பட்டுள்ள

பொருட்களை எதிர்தரப்பினர் பழமுதிர் நிலையத்தில் 04.04.2022-ம் தேதியில் குறிப்பட்ட பில் எண்.37-ன் படி புகார்தாரரால் வாங்கப்படவில்லை என்றும், எதிர்தரப்பினர் அம்மாதிரி பொருட்களை புகார்தாரருக்கு விற்பனை செய்யவில்லை எனவும், புகார்தாரரும் மேற்படி பொருட்களே அவரே வாங்கவில்லை எனவும், உள்நோக்குடன் இம்மாதிரி புகார்கள் தாக்கல் செய்து வருகின்றார் என்றும் தெரிவிக்கின்றார்.

10. எதிர்தரப்பினர் பணிந்து சமர்பிப்பது யாதெனில், புகார்தாரர் அவ்வாறான பொய்யான புகார்கள் தாக்கல் செய்து எதிர்தரப்பினரின் நற்பெயருக்கு கலங்கம் விளைவிக்கும் பொருட்டு தொடர்ச்சியாக இவ்வாறன செயல்களில் ஈடுபட்டுவருகின்றார் எனவும் தெரிவிக்கின்றார். இவ்வாறான செயல்களுக்கு எதிர்தரப்பினர் புகார்தாரர் மீது மான நஷ்ட ஈடு வழக்கு தொடர இருப்பதாகவும் தெரிவித்து கொள்கிறார்.

11. எதிர்தரப்பினர் பணிந்து சமர்பிப்பது யாதெனில், ஏற்கனவே புகார்தாரர் பலவழக்குகளை எதிர்தரப்பினர் மீது தாக்கல் செய்து அது நிலுவையில் உள்ள நிலையில், மீண்டும் மீண்டும் பொருட்களை எதிர்தரப்பினர் கடையில் வாங்கியதாகவும் அதில் குறைகள் இருப்பதாக பல மாதங்களுக்கு பின்பு புகார் தாக்கல் செய்து நுகர்வோர் சட்டத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்வதற்கு உதாரணமாகும். சட்டபடி பொருட்கள் வாங்கும் சமயமே அதன் காலாவதி தேதி பார்த்திருந்தால் உண்மை நிலை தெரிந்திருக்கும். ஆனால் புகார்தாரர் வேண்டுமென்றே தேதியில்லாமல் பல நோட்டீஸ் அனுப்பியதாகவும், கடைசி நிமிடத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்வது அவரது கெட்ட நோக்கத்தை வெளிப்படுத்துகின்றது. எதிர்தரப்பினர் கடையில் உள்ள CCTV கேமரா 15 நாட்கள் வரை அக்கடையில் பொருட்கள் வாங்குபர்கள் குறிப்பு இருக்கும் என்பதை தெரிந்த புகார்தாரர் பல மாதங்கள் கழித்து நோட்டீஸ் அனுப்பியதாகவும், பின்னிட்டு புகார் தாக்கல் செய்வது வழக்கமாக வைத்துள்ளார் எனவும் தெரிவிக்கின்றார்.

எனவே, கணம் குறைதீர் மன்றம் மேற்படி புகார் மனுவை செலவுத்தொகையுடன் தள்ளுபடி செய்யுமறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறார்.

எதிர்தரப்பினர் வழக்கறிஞர் **எதிர்தரப்பினர்**

<u>சரிப்பார்த்தல்</u>

மேற்படி புகாரின் எதிர்தரப்பினராகிய என்னால் மேலே சொல்லப்பட்ட அனைத்து சந்திகளையும் உண்மையென உறுதிகூறி இன்று கோயமுத்தூரில் வைத்து கையொப்பமிடுகிறேன்.

எதிர்தரப்பினர்

<u>ஆவண பட்டியல்:</u>

எண்	**தேதி**	**ஆவணங்களின் விவரம்**	**அசல்/நகல்**
1.	19.12.2019	மாண்பமை மாநில நுகர்வோர் குறைதீர் மன்றம், சென்னை திரு.ஜெயராமன் அவர்களுக்கு எதிராக பிரப்பித்த உத்தரவு	**கணினி நகல்**

எதிர்தரப்பினர் வழக்கறிஞர்

மாண்பமை மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் - தூத்தூக்குடி

C.C.No.24/2024

திரு.S.ஜெயராமன்
- புகார்தாரர்

-எதிர்-

உரிமையாளர்,
ஆஞ்சநேயா பழமுதிர் நிலையம்
- எதிர்தரப்பினர்

எதிர்தரப்பினரால் தாக்கல் செய்யப்படும் எதிருரை

தாக்கல் நாள்:

தகவல் முகவரி